



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 231 DEL 03/06/2026	OGGETTO: Interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Scuola Primaria "S. Arbucci" sito in via De Sanctis, 17 - Decreto M.I. nr 43 del 30.06.2020, attraverso piattaforma Mepa. Determina di liquidazione
Registro Generale N. 393 DEL 03/06/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tre, del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale N.14/2026, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO

Che l'articolo 1 del decreto n. 43 del 30.06.2020 del Ministero dell'istruzione ha previsto un contributo agli Enti Locali Comuni ed Unione dei Comuni, Provincie e Città Metropolitane per la spesa relativa all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici ad uso scolastico;

Che con avviso di pubblicazione sulla GU n. 236 del 23.9.2020 è stata approvata la graduatoria di assegnazione del contributo di cui all'art.1, del decreto n. 43 del 30.06.2020

Che a seguito della manifestazione di interesse prodotta dal Comune di Avella, relativa ad interventi di adeguamento alla normativa antincendio, il Ministero dell'Istruzione, con posizione in graduatoria n.97, ammetteva a finanziamento per il CUP: J26B20000220001 la spesa complessiva di € 75.0000;

Che con delibera di G.M. nr 45 del 01.06.2021 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 75.000,00 di cui € 51.300,00 oltre iva per lavori ed € 1.575,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determinazione n. 148 del 01/06/2021 (Reg. sett. 265 del 21/06/2021) del Responsabile del Servizio Tecnico è stata avviata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016, la procedura per l'affidamento mediante R.d.O. n. 2826428, sul MEPA, a 3 operatori economici abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per i Lavori di manutenzione – impianti OG11 per gli **"interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Scuola Primaria "S. Arbucci"** – CUP: J26B20000220001 per l'importo a base d'asta di € **52.875,00** oltre I.V.A. come per legge se dovute;

Che con determinazione n. 172 del 28/06/2021 si è affidato all'operatore economico ditta IMPRECAL s.r.l. - P. IVA 02349750642 con sede in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie 28, con offerta identificata col n. 2826428, i lavori in oggetto per l'importo di € **52.000,00**, oltre I.V.A. ed oneri come per legge

PRESO ATTO

- che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria per € 70.000,00 con fondi afferenti al decreto del M.I. nr 43 del 30.06.2020 ed € 5000,00 quale cofinanziamento con fondi previsti al bilancio comunale;

ATTESO che il CIG il cui numero attribuito è: **880168001D**;

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

CONSIDERATO che i lavori sono stati svolti regolarmente;

VISTA la fattura n. 27 del 16/03/2026, acquisita al prot. n. 03085 del 16/03/2026, dell'importo pari ad € 57.200,00 di cui € 5.200,00 per iva, emessa dall'operatore economico ditta "Imprecal s.r.l. p.iva 02349750642" con sede legale in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie n. 28, quale saldo per i lavori di che trattasi;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, giusto DURC acquisito con protocollo n. **INAIL 51212544**;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

DI LIQUIDARE la fattura n. n. 27 del 16/03/2026, acquisita al prot. n. 03085 del 16/03/2026, dell'importo pari ad € 57.200,00 di cui € 5.200,00 per iva, emessa dall'operatore economico ditta "Imprecal s.r.l. p.iva 02349750642" con sede legale in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie n. 28, quale saldo per i lavori di che trattasi;

DI SUBORDINARE il pagamento della fattura n. 27 del 16/03/2026, acquisita al prot. n. 03085 del 16/03/2026, dell'importo pari ad € 57.200,00 di cui € 5.200,00 per iva, emessa dall'operatore economico ditta "IMPRECAL S.R.L. P.IVA 02349750642" con sede legale in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie n. 28, quale saldo per i lavori di che trattasi, all'accredito delle somme richieste al Ministero dell'Istruzione;

DI DARE ATTO che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria per € 70.000,00 con fondi afferenti al decreto del M.I. nr 43 del 30.06.2020 ed € 5000,00 quale cofinanziamento con fondi previsti al bilancio comunale;

Di dare atto, inoltre che:

- il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è **880168001D**;
- il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Pasquale Maiella;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2014;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

Avella (AV), 03/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 04/06/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 651, e vi rimarrà fino al 19/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 393 del 03/06/2026;

Oggetto: Interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Scuola Primaria "S. Arbucci" sito in via De Sanctis, 17 - Decreto M.I. nr 43 del 30.06.2020, attraverso piattaforma Mepa. Determina di liquidazione

Avella (AV), 04/06/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella